

指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。食品安全标准是国家规定的强制执行标准，目的是保证食品安全，防止食源性疾病发生，从而最终保护公众身体健康。因此，单纯的食品包装瑕疵并不是引起惩罚性赔偿的事由，在没有食品安全危害后果的情形下，退货退款甚至补偿必要的维权支出已经能够起到警示经营者的效果。另外，对于消费者身份的认定也对案件处理产生着重要影响。《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条规定，消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务，其权益受本法保护……本法制定的初衷是为了最大限度地保护一般消费者在购买商品时的权益，而不是让人以此作为牟利的手段。“知假买假”的购买者表面看是为了保护市场交易秩序、维护食品安全，但其主观上明知，不具有善意，很大一部分是为了诉讼牟利甚至当作一种职业来经营，违背了诚实信用原则，与立法本意不相符。因此，“知假买假”的购买者不应当再作为单纯的消费者予以定义，如果不加区别地对待，一定程度上会限制一般消费者的维权，对市场交易行为也会带来消极的影响，既不利于构建健全的交易秩序，也不利于发挥法律指引社会行为的积极功能。

本案中，原告通过此类诉讼在多个法院进行惩罚性赔偿的索赔。原告的行为在本质上已经脱离了一名普通消费者的范畴，原告在购买案涉商品后没有食用，而是作为诉讼证据予以保全，以此为业，意在牟利，诉讼目的不诚信、不具有善意，不应当受到法律对于普通消费者同等保护的待遇。同时，就本案而言，市场监督管理部门已经对经营者的经营行为进行了处罚，且处罚力度较大，本案在此基础上再行退货退款，在很大程度上已经对经营者起到了警示作用，规范了其经营行为，避免了危害后果的发生，达到了权利、义务、责任的统一。综上，本案的处理在界定“知假买假”与消费者权益保护上做到了较好的平衡，实现了社会效果与法律效果的有机统一，具有重要的社会意义和法律意义。

编写人：山东省淄博市张店区人民法院 刘刚

## 对销售篡改车辆行驶里程是否构成欺诈消费者行为的认定

### ——吴某诉李甲买卖合同案

#### 【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终9798号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 吴某

被告(上诉人): 李甲

第三人: 李乙

#### 【基本案情】

李甲向案外人购买轿车一辆,于2020年12月29日办理案涉车辆的转移登记手续。

吴某、李乙系夫妻关系,二人欲购买案涉宝马牌车辆。2021年9月22日,李乙委托第三方检测机构对案涉车辆进行豪车事故类检测,北京某网络科技有限公司于2021年9月23日进行车辆检测并出具车辆检测评估报告,检测结果为非事故车、非泡水车、非火烧车,检测报告第二项实车检测车辆信息中记载“表显里程46771”。2021年9月24日,吴某与李甲签订《旧机动车买卖合同》,约定案涉车辆价款为56万元。2021年9月29日,吴某办理案涉车辆的转移登记手续。

因贷款审批问题,吴某、李乙以李乙的妹妹李某丙的名义办理案涉车辆的

贷款手续，案涉车辆过户至李某丙名下，李甲减少车辆价款6000元。李甲与吴某签订《武汉市旧机动车买卖合同》，交易车辆价款(人民币)55.4万元，合同尾部备注：该车乙方已找第三方检测机构检测，车况已认可。

吴某、李乙在使用案涉车辆过程中，于2021年11月10日前往4S店进行保养，其工作人员通过钥匙读取车辆信息后，发现案涉车辆行驶里程为0，告知案涉车辆存在调表。

李乙告知李甲案涉车辆被篡改车辆里程表，因协商无果，吴某以李甲构成欺诈为由诉至法院并提出下列诉讼请求：(1)判令撤销原、被告双方于2021年9月24日签订的《武汉市旧机动车买卖合同》和《旧机动车买卖合同》；(2)判令被告立即向原告退还购车款55.4万元；(3)判令被告向原告返还已支付的保险费13366.61元和分期付款手续费55999.8元；(4)判令被告向原告支付违约金11.68万元；(5)判令被告承担办理车辆退回变更登记需要的所有费用；(6)判令本案诉讼费由被告承担。

### 【案件焦点】

案涉车辆存在被篡改车辆里程是否构成欺诈。

### 【法院裁判要旨】

湖北省武汉市黄陂区人民法院经审理认为：吴某所提交的证据不足以证实李甲构成欺诈，但李甲出售的车辆存在篡改车辆里程的事实。李甲辩称该车经过多次转手，其无法确定该车的真实公里数，因此未在合同公里数一栏填写具体数字作为承诺。案涉车辆在出售时，车辆表显里程为46771公里，吴某、李乙在与李甲协商购买该车的过程中，该车辆的行驶里程，亦是其考虑是否购买及车辆价格的考量因素，李甲虽未对车辆行驶里程作出承诺，但也未明确告知吴某车辆表显里程可能不真实的情况，或者通过协商约定免除出卖人对案涉车辆表显里程瑕疵的民事责任，吴某在缔约时车辆表显里程为46771公里，现查明案涉车辆出售时表显里程存在被篡改的情况，李甲交付的车辆存在瑕疵，不符合合同约定，应对交付车辆的瑕疵承担相应的违约责任。结合双方中合同约

定违约责任、案涉车辆行驶里程更改的瑕疵与车辆整体使用评价的参照度，以及吴某购车的消费心理影响，本院酌情以吴某购车款20% ( $55.4\text{万元} \times 20\% = 11.08\text{万元}$ )，作为李甲对吴某的违约赔偿。

湖北省武汉市黄陂区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百四十八条、第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十二条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、李甲于本判决生效之日起十日内返还吴某购车款11.08万元；

二、驳回吴某的其他诉讼请求。

吴某、李甲不服一审判决，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

近年来，二手车交易市场逐渐扩大，因二手车表显里程数与实际里程数不一致引发的纠纷时有发生。消费者在购买二手车时，除对品牌、颜色等外观进行挑选外，更关注的是车辆里程数、是否出过事故、维修保养记录等情况。虽然消费者最终决定购车是在考虑涉及车辆性能的所有因素及交易价格后作出的综合决定，并非仅出于对表显里程数的信任，但表显里程数无疑是车辆性能的重要指标之一，在影响买方最终决策的诸多因素中具有相当的权重。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定了三倍惩罚性赔偿，其适用的关键在于经营者欺诈的认定。惩罚性赔偿是一种最严厉的民事责任承担方式，立法既要通过惩罚来预防和威慑不法行为，又要关注商家的生存和发展，故对欺诈的认定以及惩罚性赔偿的适用应当审慎。在《中华人民共和国消费者权益保护法》未对“欺诈”有特别规定的情况下，仍应适用民法的相关规定。

据此，欺诈的认定应同时满足以下四个要件：

第一，主观上存在欺诈的故意。二手车交易中，经营者往往以不知情为由抗辩不存在欺诈的故意，但依据《二手车交易规范》第十四条第一款“二手车经销企业将二手车销售给买方之前，应对车辆进行检测和整备”，二手车经营者有义务也应当有能力了解车辆可能存在的重大瑕疵。如果经营者未将重大瑕疵信息告知消费者，应推定其存在欺诈的故意。

第二，客观上存在告知对方虚假情况或者隐瞒真实情况的行为。

第三，欺诈行为导致相对人陷入错误认识。

第四，相对人基于错误认识作出错误意思表示。

汽车作为高价位商品，一旦认定构成欺诈消费者行为，几倍的惩罚性赔偿对于一般汽车营销企业会是毁灭性打击。在审判实践中，法官应对案件事实进行实质性审查，并根据个案具体情况综合判断是否构成《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款规定的欺诈行为。二手车交易欺诈认定的原则是把握好经营者隐瞒的信息是否属于可能影响车辆安全性能、主要功能、基本用途或者对车辆价值产生较大影响，进而左右消费者选择的重大瑕疵，如车辆动力系统、刹车系统、转向系统、安全结构部件等。这些瑕疵可能影响消费者的人身健康和安全、财产利益、消费心理以及缔约的根本目的的实现，如果经营者对此未如实告知，可认定欺诈。如果经营者隐瞒的信息不属于上述范畴，如隐瞒的是车辆漆面瑕疵的处理等，一般不宜认定欺诈，可能仅涉及侵害消费者知情权。

在整体把握上述原则的情况下，二手车交易中的欺诈行为具体表现为以下两类：

一是积极的作为，如经营者积极篡改里程表数据或对车辆有重大改装行为而未如实告知；二是消极的不作为，如经营者故意隐瞒车辆曾发生过重大事故导致安全结构部件受损、车辆因浸水等原因导致发动机等动力系统受损而进行过重大维修的事实。

此外，基于二手车的特性，车辆正常使用过程中的自然老化、磨损，以及

不影响车辆安全性能、主要功能、基本用途或者不会导致车辆价值重大贬损的轻微事故及维修一般不属于重大质量瑕疵，经营者未披露的，一般不宜认定为欺诈。

本案中，吴某仅以涉案车辆存在篡改车辆里程的事实为由主张撤销合同并退款赔偿，其并无证据证明李甲实施了篡改案涉车辆行驶里程的行为或其他欺诈行为，且案涉车辆行驶里程被篡改的事实亦不足以导致吴某订立案涉合同的根本目的无法实现的后果，不属于可能影响车辆安全性能、主要功能、基本用途或者对车辆价值产生较大影响的重大瑕疵，不足以认定欺诈。

编写人：湖北省武汉市黄陂区人民法院 李洁

## 六、买卖合同的证据及诉讼时效

39

### 网上交易行为引发纠纷，在原告提供的被告身份信息 有可能并非原告交易相对方时，法院应否调查

——王某诉温某买卖合同案

#### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省汉江中级人民法院(2024)鄂96民再1号民事判决书

2. 案由：买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(再审被申请人):王某

被告(再审申请人):温某

#### 【基本案情】

王某及其妻子关某共同经营某服装店铺。2021年8月2日至10月12日，温某多次在微信上向王某赊购服装。2021年10月31日，温某通过微信转账方式向关某支付货款2万元。2022年1月11日，关某通过微信向温某发送了对账单，货款金额为26076元，温某未予否认。2022年9月16日，关某通过微信向温某发送了律师函，要求温某支付剩余货款，温某未支付。王某将之诉至湖北

省仙桃市人民法院，请求判令温某向王某支付拖欠的货款26076元及逾期付款损失。

### 【案件焦点】

王某仅提供了温某的身份证复印件等证据，并未提交确凿的证据证明温某即为交易对象，温某是否为本案适格的被告。

### 【法院裁判要旨】

湖北省仙桃市人民法院经审理认为：王某与温某虽未签订书面买卖合同，但该案证据能够形成完整证据链，证明双方存在买卖合同关系。王某已依约履行了交付服装的义务，温某未履行给付货款的义务，应承担相应的民事责任。关某通过微信向温某发送了对账单，温某未予否认，应按照对账单上载明的金额向王某支付货款26076元。温某逾期支付，应承担违约责任。

湖北省仙桃市人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四百六十九条第一款、第五百零二条第一款、第五百零九条、第五百七十七条、第五百九十五条、第六百二十六条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十八条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、温某于本判决生效之日起十日内支付王某货款26076元，并支付截至2022年10月17日的逾期付款违约金93.87元，剩余违约金以26076元为基数，按年利率5.475%的标准，自2022年10月18日起计算至实际清偿之日止；

二、驳回王某的其他诉讼请求。

温某不服，提起申诉。

本案的交易系通过微信完成，原审中王某仅提供了温某的身份证复印件、微信号及支付转账电子凭证等证据，证明交易对象为原审被告温某证据不足。湖北省汉江中级人民法院在申诉审查中，向计算机系统公司查询了温某的相关信息，反馈结果为王某提交的温某的两个微信号所对应的身份证号开头为210，



与其所提供的原审被告温某的身份证号开头232不一致。湖北省汉江中级人民法院以原审认定身份证号开头为232的温某为被告证据不足，裁定提审本案。

湖北省汉江中级人民法院经再审认为：经查询结果显示温某的两个微信号A和B所对应的身份证号开头为210。王某请求温某（公民身份证号开头为232）支付货款无事实依据，原审认定事实错误，应予撤销。

湖北省汉江中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销湖北省仙桃市人民法院（2022）鄂9004民初5961号民事判决；
- 二、驳回王某的诉讼请求。

### 【法官后语】

随着技术发展，通过互联网进行交易、支付等形式更加普遍，所产生的新型矛盾纠纷也逐渐增加。然而，互联网交易给生活带来便利的同时，也因网络身份虚拟带来维权不便。为了维护广大互联网用户的合法权益，承办案件时要注意如下几点：

- 一、原告提供的被告身份信息非正确被告时，法院应依职权调查

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第二款和第三款规定，当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

本案一审原告提供了来源不明的被告身份信息复印件，被告以此抗辩，案件争议的焦点在于原告起诉的被告是否为交易相对方。为减少诉累，节约司法资源，切实维护当事人正当权益，法院应依职权对原告提供的被告身份信息进行全面审查和核实，发现此被告非正确被告，说明此时的双方当事人不存在法律关系，应对原告诉讼请求作出否定评价，予以驳回。

- 二、微信交易时，被告信息可通过软件运营商系统查询

与现实生活中的交易行为不同，网络微信交易行为引起的案件往往只有微信号、转账记录或者微信聊天记录等证据，无法锁定交易相对方，给当事人维

权造成不便。借助微信实名认证，结合转账记录、微信聊天记录等证据，方能相互印证，确定交易相对方。深圳市腾讯计算机系统有限公司的查询结论可作为认定被告的依据。

### 三、合法进行公告送达

公告送达是一种推定送达，是兜底方式，一定要按照《中华人民共和国民事诉讼法》及相关规定公告送达。最高人民法院《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》第十五条规定，要严格适用民事诉讼法关于公告送达的规定，加强对公告送达的管理，充分保障当事人的诉讼权利。只有在受送达人下落不明，或者用民事诉讼法第一编第七章第二节规定的其他方式无法送达的，才能适用公告送达。

此外，该案意义重大，提醒广大互联网用户网络交易有代价，追债有风险。无论是通过微信还是通过各类网络购物平台交易，都要核实对方真实的身份信息，谨慎而为。

编写人：湖北省汉江中级人民法院 肖淑云 戈琴

## 刑事侦查阶段出具的鉴定意见 不宜直接在民事诉讼中采信

—— 某电气设备公司诉杜某买卖合同案